

1500519-74.2022.8.26.0471

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Cristina Paz Neri Vignola

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATHAN GOMES DO NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Cristina Paz Neri Vignola

Vistos.

JHONATHAN FOMES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

2ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz - SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500519-74.2022.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500519-74.2022.8.26.0471

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATHAN GOMES DO NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Cristina Paz Neri Vignola

Vistos.

JHONATHAN FOMES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06 (págs. 71/75), porque, segundo a versão acusatória, no dia 7 de agosto de 2022, durante o período da tarde (por volta das 14h20min), na rua Domingos Tomé, altura do numeral 490, nas proximidades de quadra de futebol onde brincavam algumas crianças, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, trazia consigo, para fins de traficância, droga, consistindo em 94 (noventa e quatro) porções de cocaína na forma de crack, pesando aproximadamente 44g (quarenta e quatro gramas), conforme auto de constatação preliminar de fls. 11, substância essa considerada entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, tendo a infração penal ocorrido nas imediações de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza (quadra de futebol).

Laudo de exame químico-toxicológico acostado às págs. 80/82.

Citado e notificado (pág. 109), o réu apresentou defesa prévia (pág. 113/116), preliminarmente a inépcia da denúncia. Mencionou que prevalece no nosso sistema o dogma da responsabilidade com culpa (*nullum crimen sine culpa*).

Por ocasião da instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Apresentados os memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da exordial acusatória. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Os fatos narrados na denúncia foram comprovados.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 01), boletim de ocorrência (págs. 08/09), auto de exibição e apreensão de pág. 10, bem como de constatação preliminar de substância entorpecente de págs. 11 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de págs. 80/82, o qual concluiu que na substância examinada e obteve o resultado positivo para cocaína.

A autoria também restou incontestada, conforme a seguir será demonstrada.

Em sede inquisitorial, as testemunhas Felipe Freitas e Lucas Gongora Lopes, narraram que estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Domingos Thomé, quando foram interceptados por um transeunte, que lhes informou acerca de venda de entorpecentes nas proximidades de uma área verde, a qual liga os bairros Jardim Vante aos Altos do Jequitibá, local este onde existe uma quadra de futebol, onde brincavam algumas crianças, em meio ao criminoso que traficava drogas. Incontinenti, se deslocaram para o local, e abordaram o réu, cujas características físicas e vestimenta eram compatíveis àquelas repassadas pelo citado transeunte. Em minuciosa revista pessoal, lograram encontrar no interior da pochete que o réu portava em sua cintura, 94 (noventa e quatro) porções de crack, em pinos e papétes diversos, devidamente embalados e preparados para a mercancia. Aos policiais, o réu confidenciou estar traficando pela necessidade de aferir uma quantia monetária para suprir suas necessidades, visto estar desempregado. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao réu, que quando estava sendo algemado, tentou empreender fuga, sendo logo contido. Procederam por seu encaminhamento à Santa Casa local, para exame clínico preventivo (págs. 02/03).

Em seu interrogatório, em sede inquisitorial, o réu Jhonathan Gomes do Nascimento confessou que estava vendendo entorpecentes para aferir lucro, visto que estava desempregado e passando por dificuldades financeiras (pág. 04).

Em Juízo, as testemunhas de acusação Felipe Freitas e Lucas Gongora Lopes, Guardas Cíveis Municipais, relataram que estavam em patrulhamento de preventivo pelo Jardim Vante, quando um transeunte acompanhado do seu filho narrou que estava tentando a alguns dias levar o seu filho numa quadra para jogar futebol, mas não estava conseguindo porque tinha no local um rapaz que estava vendendo substâncias entorpecentes, passando a descrição do indivíduo. Continuaram o patrulhamento e ao chegarem no local indicado, visualizaram o indivíduo indicado e realizaram a abordagem. Ele estava com uma pochete na cintura com 94 porções de crack e dinheiro. O réu tentou empreender fuga quando soube que iria para delegacia, sendo necessário o uso de força moderada. O réu assumiu que estava traficando e precisava

desesperadamente conseguir o sustento para sua família. O réu estava traficando próximo à quadra poliesportiva, embaixo de uma árvore grande. A distância da quadra era de aproximadamente 20 metros. No momento da abordagem tinham crianças brincando na quadra. O local não é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Em seu interrogatório o réu Jhonathan Gomes do Nascimento disse que estava traficando, mas era o seu primeiro dia. Disse que estava passando necessidade na sua casa, então no desespero pegou as drogas para vender. Não imaginava que seria abordado. Tinha mais ou menos 45 porções e ganharia a quantia de R\$ 250,00.

Destarte, a pretensão punitiva é de rigor.

Preliminarmente, rejeito as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a propositura da ação penal.

Com efeito, a peça vestibular preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, todas as circunstâncias e a existência do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como a respectiva autoria, suficiente para deflagração da persecução penal.

Neste espeque, verifique-se a redação do artigo 41 do Código de Processo Penal, abaixo transcrita:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Desta feita, não é inepta a inicial acusatória.

Quanto à alegação de falta de justa causa, não verifico a ocorrência de: a) atipicidade da conduta narrada na denúncia ou queixa; b) falta de indícios suficientes de autoria ou materialidade a embasar a denúncia oferecida; c) ocorrência de prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade.

No mérito, os Guardas Civis Municipais de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório esclareceram que um transeunte os informou sobre a prática do crime de tráfico de drogas onde existe uma quadra de futebol e crianças brincavam, indicando as características do réu. Ao verificarem o alegado, constatarem que o réu estava traficando drogas, portando em sua cintura 94 porções de crack.

Saliento que os Guardas Civis Municipais foram uníssonos ao relatar os fatos, e não há que se duvidar, a princípio, da validade dos depoimentos de guardas, desde que em harmonia com o conjunto probatório. Nesse sentido:

Penal. Agravo Regimental. Agravo em Recurso Especial. Absolvição. Pretensão. Súmula 7/STJ. Incidência. Policiais. Testemunho. Possibilidade. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendeu comprovada a autoria delitiva. 2. Induvidoso que a análise do pedido de absolvição implicaria incursão em matéria probatória, medida defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 desta Corte. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 338.041 DF. Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 03/09/2013, T6 - Sexta Turma)

No caso vertente, não restou demonstrado qualquer fato ou circunstância capaz de desqualificar os depoimentos prestados pelos guardas, os quais se mostram coerentes e uniformes entre si. Ademais, ausente qualquer razão que nos leve a crer que os

guardas tivessem pretensão de incriminar gratuitamente o réu.

Também, o próprio réu, em sede inquisitorial e em juízo confessou o crime.

No mais, restou configurada a causa de aumento de pena insculpada no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, vez que as testemunhas puderam consignar que o local que o réu vendia as drogas era muito próximo à uma quadra poliesportiva, aproximadamente 20 metros do local.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas possui natureza objetiva e se aplica em função do lugar do cometimento do delito, sendo despicienda a comprovação efetiva do tráfico ou de que o crime visava a atingir os frequentadores desses locais. Em consonância com tal entendimento os seguintes julgados: HC 480887/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019; AgRg no AREsp 1028605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018; HC 443828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018; HC 407487/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017; AgRg no RESp 1558551/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017; AgRg no RESp 1582732/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017.

Destarte, as provas coligidas aos autos fornecem certeza quanto à autoria e materialidade delitiva e a condenação é a única solução que se apresenta.

Assim, passo a análise da dosimetria da pena.

Obedecendo ao critério trifásico, observo que o réu não ostenta antecedentes criminais. Entretanto, foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente de grande potencial lesivo. O artigo 42, da Lei 11.343/2006, determina que o juiz considerará com preponderância sobre o contido no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Neste particular, cabe observar que foi apreendido com o réu 94 (noventa e quatro) porções de crack, portanto, é natural supor que a quantidade e qualidade de droga apreendida em poder do réu causará maior perigo em relação à saúde pública.

Guilherme de Souza Nucci registra o julgado do Supremo Tribunal Federal no qual condiz que o propósito da lei em que os fatores transcritos podem e devem ser levados em conta pelo magistrado no momento da fixação da pena base, verifique-se: "Fixação da pena-base. A concorrência de vetoriais negativas do artigo 59 do Código Penal autoriza a pena-base acima da mínima legal. O próprio artigo 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena-base em razão da elevada quantidade de droga. (RHC 117.489/MS, 1ª. T., rel. Rosa Weber, DJ 18.06.2013".

Portanto, na primeira fase de aplicação, ponderando a quantidade e natureza da droga apreendida, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), passando para de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação penal, embora o réu tenha confessado a prática do ilícito, consubstanciando nas circunstâncias atenuantes do artigo 65, III, alínea "d", do Código Penal; porém, verifica-se também que está presente a circunstância agravante da reincidência do art. 61, I, do CP.

Logo, deixo de reconhecer a atenuante genérica da confissão (artigo 65, inciso III, "d"), considerando que a agravante da reincidência é preponderante.

Neste sentido, verifique-se:

"Nos termos do art. 67 do CP, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. (HC 96.063, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, DJE de 8-9-2011.). RHC 111.454, rel. min. Luiz Fux, 1ª T, DJE de 23-4-2012 HC 99.446, rel. min. Ellen Gracie, 2ª T, DJE de 11-9-2009 HC 93.515, rel. min. Marco Aurélio, 1ª T, DJE de 1º-7-2009 HC 101.909, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 19-6-2012"

Por tal razão, majoro a pena em 1/6 pela reincidência específica passando para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação penal, verifico que presente a causa de aumento de pena insculpida no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, portanto majoro a pena em 1/6 passando para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal. Afasto a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que o réu é reincidente.

O regime inicial para cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a quantidade de pena imposta e a reincidência.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar JHONATHAN GOMES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, a pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

O réu não faz jus a nenhum benefício e nem poderá recorrer em liberdade, isso porque permaneceu preso durante toda a instrução, não havendo motivos para que agora seja colocado em liberdade.

Aliás, o crime por ele praticado possui enorme potencial ofensivo e de degradação social, embora não cometido com violência ou grave ameaça direta, tem provocado profundos e irreversíveis danos no meio social, especialmente porque a quantidade de entorpecente expressiva, sua qualidade (crack) e o local que seria vendido.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Recomende-se o réu na prisão que se encontrar.

Sendo notório que o valor apreendido advém do tráfico ilícito de entorpecente, decreto o seu perdimento em favor da União. Proceda-se nos moldes do artigo 63 da Lei 11.343/06, providenciando a transferência ao FUNAD após o trânsito em julgado.

Condene os réus ao pagamento de custas e demais despesas do processo, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e da Lei Estadual nº 11.608/2003. Se houver a concessão de justiça gratuita, permanecerá suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição de necessitado.

P.I.C.

Porto Feliz, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA